

[별지 제2호 서식] (공소제기 전)

이 보도자료는 2026. 10. 2.(금) 12시부터 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여
확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.

○○지방공소청

전문공보관 ○○○

전화 00-0000-0000 / 팩스 00-0000-0000

보도자료

2026. 10. 2.(금)

제 목

○○ 사건 ○○○ 혐의 불기소처분

(i) 공소제기여부 결정 전 사안 유형

공소제기 전 공개의 요건 및 범위

- ☐ 공소제기 전 사건관계인, 검사 또는 공소청 직원의 명예, 사생활 등 인권을 침해하는 등의 오보 또는 추측성 보도가 실제로 존재하거나 취재요청 내용 등을 고려할 때 오보 또는 추측성 보도가 발생할 것이 명백하여 신속하게 그 진상을 바로잡는 것이 필요하다고 인정되는 경우(제9조 제1항 제1호, 제9조 제3항의 범위 내)
- ☐ 동종 범죄·피해의 급속한 확산 우려(제9조 제1항 제2호, 제9조 제4항 제1호의 범위 내)
- ☐ 공공의 안전에 대한 급박한 위협이나 그 대응조치에 관해 국민들이 즉시 알 필요 (제9조 제1항 제3호, 제9조 제4항 제1호의 범위 내)
- ☐ 범인 검거 또는 중요한 증거 발견을 위한 정보(제9조 제1항 제4호, 제9조 제4항 제2호의 범위 내)
- ☐ 성폭력범죄 또는 특정강력범죄 피의자의 얼굴 등 신상정보 등(제9조 제1항 제5호, 제9조 제4항 제3호의 범위 내)
- ☐ 국민들에게 알릴 필요가 있는 중요사건의 진행경과 등(제9조 제1항 제6호, 제9조 제5항의 범위 내)
- ☐ 형사사건과 관련하여 언론에 실명이 이미 공개되어 대중에게 널리 알려진 경우로서 오보 또는 추측성 보도의 방지, 공소제기 여부 결정 및 공소유지의 공정성을 위하여 예외적 실명 공개가 필요하다고 인정되어 소속 공소청의 장의 승인이 있는 때, 실명과 구체적인 지위(제12조 제1항 제1호)
 - (제12조 제2항 각호 중 해당사항을 기재)
- ☐ 사건관계인이 공적(公的) 인물인 경우로서 오보 또는 추측성 보도의 방지, 공소제기 여부 결정 및 공소유지의 공정성을 위하여 예외적 실명 공개가 필요하다고 인정되어 소속 공소청의 장의 승인이 있는 때, 실명과 구체적인 지위(제12조 제1항 제2호)
 - (제12조 제2항 각호 중 해당사항을 기재)

※ 해당 부분에 ☒ 표기, 해당사항 없는 부분(☐)은 내용 삭제

(ii) 불기소 처분 사안 유형

공소제기 전 공개의 요건 및 범위

- ☐ 불기소처분 사건으로 사건관계인, 검사 또는 공소청 직원의 명예, 사생활 등 인권을 침해하는 등의 오보 또는 추측성 보도가 실제로 존재하거나 취재요청 내용 등을 고려할 때 오보 또는 추측성 보도가 발생할 것이 명백하여 신속하게 그 진상을 바로잡는 것이 필요하다고 인정되는 경우(제10조 제1항 제1호)
 - ☐ 종국처분 전에 사건 내용이 언론에 공개되어 대중에 널리 알려진 경우의 불기소 사건(제10조 제1항 제2호)
 - ☐ 피의자, 처분일시, 죄명, 처분주문, 진행경과 및 사건의 의의 등(제10조 제2항)
 - ☐ 혐의사실 요지, 불기소이유 요지, 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보 중 공개가 필요한 상당한 이유가 인정되어 소속 공소청의 장의 승인을 받거나 피의자의 공개 요청이 있는 내용(제10조 제4항)
 - ☐ 기타 인권보호 등 공익을 위하여 진행경과 등을 국민들에게 알릴 필요가 있는 경우(제10조 제1항 제4호)
 - ☐ 사건개요, 죄명, 처분주문, 진행경과 및 사건의 의의 등(제10조 제3항)
 - ☐ 혐의사실 요지, 불기소이유 요지, 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보 중 공개가 필요한 상당한 이유가 있어 소속 공소청의 장의 승인을 받거나 피의자의 공개 요청이 있는 내용(제10조 제4항)
-
- ☐ 형사사건과 관련하여 언론에 실명이 이미 공개되어 대중에게 널리 알려진 경우로서 오보 또는 추측성 보도의 방지, 공소제기 여부 결정 및 공소유지의 공정성을 위하여 예외적 실명 공개가 필요하다고 인정되어 소속 공소청의 장의 승인이 있는 때, 실명과 구체적인 지위(제12조 제1항 제1호)
 - (제12조 제2항 각호 중 해당사항을 기재)
 - ☐ 사건관계인이 공적(公的) 인물인 경우로서 오보 또는 추측성 보도의 방지, 공소제기 여부 결정 및 공소유지의 공정성을 위하여 예외적 실명 공개가 필요하다고 인정되어 소속 공소청의 장의 승인이 있는 때, 실명과 구체적인 지위(제12조 제1항 제2호)
 - (제12조 제2항 각호 중 해당사항을 기재)

※ 해당 부분에 ☒ 표기, 해당사항 없는 부분(☐)은 내용 삭제